

1500441-79.2022.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WASHINGTON FREITAS DE CASTRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

WASHINGTON FREITAS DE CASTRO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque, no dia 02 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
1ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

1500441-79.2022.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1500441-79.2022.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WASHINGTON FREITAS DE CASTRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

WASHINGTON FREITAS DE CASTRO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque, no dia

02 de fevereiro de 2022, por volta das 01h57min, na Rua Paulino Borreli, nº 325, Mirim, nesta Comarca, tentou subtrair, em proveito próprio, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, motocicleta pertencente à vítima Y.S.V.L., somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Recebida a denúncia (fls. 68/69), o réu foi citado e apresentou defesa escrita (fls. 86/87), sendo ratificado o recebimento da denúncia (fls. 88). Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 120)

Em alegações finais (fls. 161/168 e 186/195), o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia e a defesa, em caso de condenação, a desclassificação da imputação inicial para o delito de violação de domicílio. É o relatório.

DECIDO.

A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas em desfavor do acusado.

O réu, em interrogatório judicial (fls. 120), negou a prática delitiva, aduzindo que, no dia dos fatos, estava pegando latinha e decidiu ingressar no prédio para dormir, tendo avistado a ducha e decidido tomar banho e dormir naquele local, sendo surpreendido por moradores do local. Aduziu que, antes disso, tinha fumado "crack" e não sabe por qual motivo chegou perto da motocicleta, mas, quando abriram a porta, correu para os fundos e se escondeu.

Tal versão se mostrou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

Já os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fls. 120), narraram que, na data dos fatos, atenderam a ocorrência de furto, cujo indivíduo já teria sido detido por duas pessoas, vítima e vizinho, na garagem do prédio. Disseram que, segundo a vítima, o rapaz estaria tentando subtrair a moto, motivo pelo qual o conduziram ao P.S. e, após, à delegacia. Esclareceram que, segundo o acusado, havia pulado o muro do prédio apenas para dormir, e que não se recordam se o portão do prédio teria sido arrombado.

Como se não bastasse, a testemunha Fernando, em depoimento judicial (fls. 120), narrou que é vizinho da vítima e que, no dia dos fatos, escutou barulho dentro do prédio e vizinho informou que havia alguém no interior, motivo pelo qual desceram até a garagem. Disse que, nesse momento, visualizaram a moto da vítima próxima ao portão estourado. Contou que, cerca de vinte minutos depois, foram até banheiro onde guardam bicicletas e possui ducha, mas à noite não tem iluminação, nem espaço para alguém dormir, momento em que o réu gritou que estava armado e foi em sua direção. Salientou que tentou conter o réu, oportunidade em que este correu, mas foi detido quando tentava sair do prédio. Por derradeiro, ao ser indagado, respondeu que outros vizinhos afirmaram que o réu estaria segurando motocicleta, mas não chegou a visualizar.

Estas, pois, as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, patente a responsabilidade criminal do acusado, eis que as provas produzidas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira categórica a forma de execução da empreitada delituosa, tendo o réu sido detido enquanto praticava a subtração, a qual somente não se consumou em razão da intervenção da própria vítima e vizinhos, não havendo que se falar, portanto, em absolvição.

Por sua vez, devidamente comprovada a qualificadora do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP), conforme o teor do laudo pericial do local dos fatos (fls. 181/182), o qual comprovou satisfatoriamente os danos ocasionados no portão do edifício para ingresso do réu e, conseqüentemente, retirada da res furtiva.

Reconheço, ainda, a incidência da majorante do repouso noturno (art. 155 § 1º, CP), visto que o crime foi praticado no interior de edifício residencial habitado, e da minorante decorrente da tentativa, sendo desnecessárias maiores aventuras hermenêuticas para o deslinde da questão.

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, restando a individualização da pena.

Tendo em vista a normal intensidade da conduta do réu, que não desdobrou o dolo

mínimo necessário para a configuração do delito; sua primariedade; e demais circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base em seu mínimo legal, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, cada dia-multa no seu valor mínimo legal.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes de pena.

Na terceira fase, em razão da majorante do repouso noturno, aumento a reprimenda na fração de 1/3 (um terço), chegando à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, o unitário no mínimo legal.

Reconheço, ainda, a causa de diminuição de pena da forma tentada (art. 14, II, do CP), a qual, ante o iter criminis percorrido, deve ser aplicada em 1/3 (um terço), tendo em vista que a motocicleta já havia sido levada até o portão frontal do edifício, estando o crime próximo de alcançar a sua forma consumada, a resultar na reprimenda final de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 08 (oito) dias-multa, o unitário no mínimo legal.

Ante o quantum de pena aplicado e tratando-se de sentenciado primário, a pena privativa de liberdade poderá ser cumprida em regime aberto.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Ante o exposto, CONDENO o réu WASHINGTON FREITAS DE CASTRO, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, a cumprir pena de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e a pagar multa no valor de e 08 (oito) dias-multa, cada dia-multa em seu valor mínimo legal.

Por fim, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo período da condenação supra, e por multa no valor de 10 (dez) dias-multa, o unitário no mínimo legal, nos termos do art. 44 e seguintes do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no livro do rol dos culpados.

Havendo bens apreendidos, proceda-se à devolução, destruição e/ou doação.

Custas processuais na forma da lei.

P.R.I.C.

Praia Grande, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA